

Groupement de communes – Ouffet – 23 septembre 2025

Quelle est la procédure lors de l'envoi d'un modèle 6 d'une commune à une autre ? Y a-t-il eu des changements ? Faut-il faire un point au Collège ?

Cette procédure n'a pas changé.

Pour rappel :

- Lorsqu'il est constaté qu'une personne a établi sa résidence principale dans une autre commune, celle-ci en est informée par la réception d'un **modèle 6**.
A la différence d'une radiation d'office où l'adresse n'est pas connue, le modèle 6 fait mention de **l'adresse présumée de la personne** qui aurait établi sa résidence principale dans l'autre commune.
La commune avisée procède à **l'enquête relative à la vérification de la résidence**.
- Si cette **enquête est positive**, elle inscrit l'intéressé dans ses registres et procède à l'envoi d'un modèle 3 à la commune précédente. La date d'inscription à prendre en considération est la **date de la constatation de la présence de l'intéressé** (comme prévu lorsqu'il s'agit d'une inscription d'office).
- Si, à l'issue de l'enquête de police, il est constaté que l'intéressé **ne réside pas à l'adresse** mentionnée sur le modèle 6, **la commune répond à l'autre commune par l'envoi d'un modèle 4**.

Nous ne constatons pas de modification dans les formulaires disponibles sur le site du Registre national: <https://www.ibz.rn.fgov.be/fr/professionnel/population/formulaires>

Il n'y a pas lieu de passer un point au Collège.

Quelle est la procédure pour l'inscription provisoire ?

L'inscription provisoire est basée sur le principe selon lequel « toute personne doit être inscrite dans les registres de la commune où elle a établi sa résidence principale. »

L'inscription est **provisoire** si les personnes s'établissent dans un logement dont l'occupation permanente n'est pas autorisée pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, tel que constaté par l'instance judiciaire ou administrative habilitée.



Les conditions pour inscrire provisoirement un ménage :

Il faut cumuler deux éléments :

- 1. La réalité de la résidence permanente doit être incontestablement établie.**
- 2. L'inscription à l'adresse ne peut pas être autorisée** pour un ou plusieurs des motifs suivants :
 - Le logement ne répond pas aux critères minimaux de sécurité ou de salubrité. L'inscription provisoire ne sera possible que si le logement est frappé par un arrêté d'inhabilité sur base de l'article 135 de la Nouvelle communale ou s'il a été déclaré inhabitable sur base du Code wallon de l'habitation durable.

- Il n'existe pas de permis d'urbanisme pour le logement ou le logement viole les principes d'aménagement du territoire.

Il s'agit par exemple de maisons qui ont été subdivisées en plusieurs logements sans disposer d'un permis, de l'occupation d'un immeuble (ou d'une partie de l'immeuble) comme logement alors que ce n'est pas sa destination urbanistique.

- Une décision judiciaire n'autorise pas la domiciliation.



Comment vérifier « la réalité » de la résidence ?

- Par le biais d'une **enquête de l'autorité locale**.
- Cette enquête est fixée par un **règlement communal** et sur base de différents éléments : le lieu que rejoint l'intéressé après ses occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, le lieu de travail, les consommations énergétiques et les frais de téléphone, le séjour habituel du conjoint ou des autres membres du ménage.



Combien de temps l'inscription reste-t-elle provisoire ?

- Tant **que l'instance judiciaire ou administrative habilitée à cet effet n'a pas pris de décision ou de mesure en vue de mettre fin à la situation irrégulière ainsi créée**. Elle provisoire prend fin dès que les personnes ont quitté le logement ou qu'il a été mis fin à la situation irrégulière.
- Les **délais** dont disposaient les communes pour entreprendre les démarches administratives et/ou judiciaires contre l'occupation non désirée, **ont été supprimés depuis 2016**.
- Une **récente circulaire du SPF** précise que l'inscription dans des logements tachés d'irrégularités **n'implique en aucune façon une légalisation de ces situations** en infraction aux règles de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire. **Il relève en effet de la responsabilité de la commune d'activer, le cas échéant, les mécanismes administratifs et judiciaires qui mettront fin à une situation irrégulière d'insalubrité, et ce, dès qu'elle en a connaissance**. La commune peut toujours prendre ses responsabilités en activant à tout moment les mécanismes administratifs et judiciaires qui mettront fin à une situation de résidence ne respectant pas la réglementation régionale ou communale. Les procédures judiciaires et administratives peuvent toujours être entamées ou poursuivies, même après l'inscription provisoire ou définitive.

Le cas particulier des campings ou villages de vacances

Les campings touristiques et villages de vacances sont encadrés par le Code wallon du tourisme, l'AGW du 16/05/24, le Code du développement territorial et le plan de secteur.

En principe, une zone définie par le plan de secteur comme zone de tourisme n'est **pas vouée au logement permanent**. Les hébergements touristiques sont « mis à disposition de touristes principalement pour y séjourner au moins une nuit, à titre onéreux, de façon régulière ou occasionnelle » (CWT, Art. D.I.1, 24°), mais pas de manière permanente.

En conséquence, ces logements ne sont pas voués à y établir la résidence principale d'un ménage en raison des dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire. **Les ménages qui y résident de manière permanente devront dès lors être inscrits en inscription provisoire.**

Toutefois, certaines communes acceptent de domicilier des ménages dans de tels logements. Il appartient à chaque commune de s'assurer que cette pratique est en accord avec les législations applicables en la matière.

Enfin certains camping et villages de vacances interdisent dans leur règlement intérieur et/ou les contrats de location que les résidents y soient domiciliés. Une telle disposition relève du droit civil et ne déroge pas à la loi du 19/07/1991. Dès lors que la situation de fait est démontrée, le ménage sera inscrit provisoirement à l'adresse.



Encore une remarque !

Si l'enregistrement au Registre national de l'inscription provisoire ne nécessite pas de décision du Collège communal », il est nécessaire que celui-ci (ou le Bourgmestre, selon les cas) soit averti puisqu'il aura à prendre des dispositions/décisions pour remédier à la situation : ces dossiers sont généralement portés par d'autres services communaux, mais il peut arriver que le service Population soit aussi en charge de la police administrative.

[TI028 Inscription provisoire](#)

Pour en savoir plus : [FOCUS - L'inscription provisoire - Vanden Broele Connect](#)

Lors de l'intégration d'un acte de naissance étranger, est-on obligé de mettre la nationalité des parents non-résidents ? Comment faire si l'acte ne l'indique pas ?

Dans ce cas, il faut indiquer des "999 indéterminé".

Dans la structure de changement de sexe, quelle est la date du 004 au RN date d'établissement d'acte ou de la deuxième comparution ?



La date de l'établissement de l'acte doit correspondre à la deuxième comparution.

→ **Vous devez établir l'acte de modification de l'enregistrement du sexe lors de la deuxième comparution.**

Plus d'informations ici : [FOCUS – La modification de l'enregistrement du sexe à l'état civil - Vanden Broele Connect](#)

Un papa de nationalité philippine a lancé son dossier de nationalité récemment (nous attendons l'accord du procureur). Ses trois enfants mineurs sont domiciliés avec lui ici en Belgique. La maman est toujours au pays. Si sa nationalité belge est acceptée, les enfants bénéficieront de l'effet collectif MAIS doit-on avoir l'accord de la maman restée au pays ? Et, avant de modifier quoi que se soit, les actes de naissance des enfants devront-ils être enregistrés dans la BAEC ?

L'accord de la maman n'est pas requis.

Pour les actes de naissance à intégrer dans la BAEC : ce n'est pas une obligation suite à l'attribution de la nationalité belge par effet collectif. Mais **le père peut le demander ensuite sur base de l'article 68 Code civil** :

« L'officier de l'état civil établit un acte sur la base d'un acte étranger si un acte authentique étranger lui est présenté lors de l'établissement ou de la modification d'un acte de l'état civil ou lors d'une adaptation du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente. »

Pouvez-vous nous éclairer sur les copies certifiées conformes de documents d'identité (carte d'identité et passeport) avec les référence légales.



Il faut distinguer les deux.

1. Les passeports

Les passeports sont de la compétence des **affaires étrangères**. La **circulaire du 29/11/2018** complétant celle du 14/01/2015 est d'application :

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=18-12-20&numac=2018032412

Que dit cette circulaire ?

- La **DATA page** (et uniquement celle-ci) d'un passeport (ou d'un document de voyage) peut faire l'objet d'une copie certifiée conforme par la commune, un notaire ou un poste consulaire. Pour pouvoir utiliser la copie à l'étranger, il faudra vérifier si elle doit être légalisée ou non. Elle peut être légalisée par le SPF Affaires étrangères.
- Mais cette copie certifiée conforme **ne peut pas être utilisée comme document de voyage** et ce sera indiqué comme tel (« Cette copie certifiée conforme ne vaut pas document de voyage »).

2. Les cartes d'identité

Les cartes d'identité sont de la compétence du **SPF Intérieur**. Dans ce cas, ce sont donc les [Instructions générales relatives aux cartes d'identité électroniques de Belges](#) qui sont d'application :

- La copie conforme des cartes d'identité n'est pas autorisée.
- En lieu et place, il faudra délivrer un certificat attestant que la personne est bien titulaire d'une carte d'identité. Le certificat reprendra les nom, prénoms, lieu et date de naissance, sexe, nationalité, n° de carte, lieu de délivrance et les dates de validités du document. Une copie de la carte peut être jointe au certificat, mais cette copie ne sera pas certifiée conforme.

Une famille palestinienne reconnue comme réfugiée d'origine apatride suite au jugement, peut-elle obtenir automatiquement la nationalité belge ? Quelle est la procédure ?

Il n'y a pas de possibilité d'octroi automatique de la nationalité belge dans ce cas.

S'ils sont réfugiés, ils sont soumis au droit belge, mais ils ne bénéficient pas de l'octroi automatique de la nationalité belge. Ils pourront faire une demande d'acquisition de la nationalité belge (art. 12bis CNB) lorsqu'ils satisferont aux conditions prévues par la loi.



Pour un enfant de réfugiés, né en Belgique, la situation est différente.

L'article 10 du CNB énonce : « *Est Belge, l'enfant né en Belgique et qui, à un moment quelconque avant l'âge de dix-huit ans ou l'émancipation antérieure à cet âge ne possède aucune autre nationalité.* »

C'est l'OEC du lieu de naissance de l'enfant qui est compétent.

? Cette disposition s'applique-t-elle aux enfants de parents palestiniens ? Difficile de répondre !

Le problème c'est **qu'il n'y a pas de Code de la nationalité palestinienne**. On ne sait pas comment la nationalité palestinienne est transmise. C'est principalement la raison pour laquelle il est difficile de se prononcer. Et l'on ne sait pas si la présomption de paternité s'applique en raison du mariage palestinien. Il n'existe pas de loi en Palestine qui prévoit une présomption de paternité. Il n'est donc pas sûr que l'on pourrait, sur cette base, considérer que l'enfant est palestinien. On tourne en rond... On ignore quand il y a attribution, acquisition, perte, déchéance... de la nationalité.

Aujourd'hui, c'est le parquet qui doit donner son avis. Mais est-il plus avancé aujourd'hui pour répondre à ces questions que ne l'était le service nationalité du SPF Justice ? Probablement pas en raison du problème d'absence de législation. La situation est insoluble. Il est illusoire de penser qu'il y aura une jurisprudence uniforme. Chaque commune pourra avoir une décision de son parquet qui sera différente de celle du parquet d'à côté. Il y a des sensibilités différentes...

L'avis du Parquet peut donc être demandé par l'officier de l'état civil du lieu de naissance en cas de doute. Cela signifie donc qu'il ne doit pas être demandé si l'absence de nationalité ne fait aucun doute, par exemple, lorsqu'il ressort clairement des pièces du dossier ou lorsque le parquet a déjà émis un avis dans un dossier similaire.

Plus d'informations ici : [Le nouvel article 10 du Code de la nationalité belge - Impacts et conséquences pour les communes - Vanden Broele Connect](#)

Y a-t-il d'autres changements annoncés au niveau de l'Etat civil (en plus des 1.000 € des droits d'enregistrement) concernant la nationalité ?



Oui, d'autres changements sont annoncés dans « l'accord Arizona » :

- **Un test de citoyenneté** : toute personne souhaitant obtenir la nationalité belge, présentera désormais un examen de nationalité composé d'un test de citoyenneté (avec adhésion à la neutralité des pouvoirs publics et à l'égalité homme-femme) et d'un test linguistique.
- **Une meilleure connaissance de la langue** : le niveau de langue requis sera porté à B1 (alors qu'il est de A2 actuellement). Cela ne pourra être déduit de l'intégration sociale ou économique. La langue sera déterminée par la région dans laquelle la personne réside.

- **Des empêchements** : toute personne qui représente une menace à l'ordre public ou à la sécurité nationale ou qui a des dettes fiscales non contestées perdra la possibilité d'obtenir la nationalité belge. Les possibilités de refus d'accès à la nationalité en cas de menace à l'ordre public seront élargies.
- **Déchéance de nationalité et perte de droit au séjour** : les personnes qui perdent leur nationalité à la suite d'un comportement frauduleux, de fausses informations, de falsification et/ou d'utilisation de documents faux ou falsifiés, de fraude à l'identité ou de fraude dans l'obtention du droit de séjour, ou si elles ont été condamnées pour certains délits ou ont obtenu la nationalité et le droit de séjour à la suite d'un mariage annulé pour mariage de complaisance, perdront également leur droit de séjour si possible. En cas de condamnation pour terrorisme, le tribunal se prononcera d'office sur la question de la peine complémentaire de déchéance de nationalité pour les binationaux.

Concernant la nouvelle circulaire sur les adresses de référence chez un particulier, comment pouvons nous déterminer si l'intéressé est sans domicile sans avoir l'avis du CPAS ?

La nouvelle circulaire ([Circulaire du 31 juillet 2025 - Annulation par le Conseil d'Etat de la circulaire ministérielle du 7 juillet 2023 du SPP Intégration sociale et du SPF Intérieur concernant la coordination et l'actualisation des directives en matière d'adresse de référence pour les sans-abri - Vanden Broele Connect](#)) **ne dit pas grand-chose** :

- Les demandes sont traitées directement par les communes
- Les communes doivent vérifier si la personne ne réside pas effectivement auprès de la personne physique ni dans un autre lieu de résidence
- Et pour vérifier le manque de ressources, les communes peuvent demander l'avis du CPAS

Et c'est tout ...

La circulaire donne plus de latitude aux communes.

L'avis de notre expert

Si la commune accepte d'inscrire la personne en adresse de référence, il n'y aura pas de problème. Dans le cas contraire, la commune devra motiver son refus et démontrer sur quelle base elle a décidé que la personne disposait des ressources suffisantes.

A titre personnel, j'estime qu'un service population n'est pas habilité à déterminer si une personne dispose ou non des ressources suffisantes pour pouvoir être inscrite en adresse de référence. Dès lors, je préconise d'**user de la faculté offerte aux communes et de continuer à demander une attestation du CPAS.**

Et à la **question de savoir s'il faut radier d'office la personne** avant son inscription en adresse de référence chez une personne physique ... Il n'y a pas de mention dans les instructions dans ce cas précis. Conseil : posez la question à votre délégation régionale pour recevoir une instruction de leur part.

Carte d'identité : que faire après 3 rappels de carte d'identité périmée ?

La procédure est décrite dans les [INSTRUCTIONS GENERALES du 5 juillet 2023 relatives aux cartes d'identité électroniques de Belges - Version coordonnée du 1er septembre 2020 - Mise à jour du 5 juillet 2023 - Vanden Broele Connect](#)

1. Après l'envoi de la convocation et sans nouvelles du citoyen concerné, un **premier rappel** (cf. modèle en annexe 22 - remplacement d'une eID périmée par une autre eID) lui est adressé par la commune, **8 jours après la date à laquelle il aurait dû se présenter au service population**. Ce rappel reprendra la date à laquelle la carte d'identité actuellement en possession du citoyen sera périmée et annulée.
2. Si l'intéressé ne se manifeste toujours pas **dans les 15 jours suivant le premier rappel**, la commune lui adresse un **deuxième rappel** (cf. modèle en annexe 23). Le citoyen négligent risque donc d'encourir une amende pour non-port de carte d'identité en cours de validité et peut s'exposer également à pas mal de complications, notamment dans ses démarches administratives, financières ou lors de ses déplacements en Belgique et à l'étranger.
3. **Après 2 mois d'inertie de l'intéressé après la date à laquelle il aurait dû se présenter au service population**, il est recommandé à la commune de **faire une enquête** pour déterminer les raisons pour lesquelles les rappels sont restés sans suite : l'intéressé est-il toujours domicilié à l'adresse de sa résidence principale ? Si la personne n'est pas présente, une note signée par l'autorité communale invitant l'intéressé à se rendre au service population sera laissée dans la boîte aux lettres.
4. **Après 3 mois suivant la date à laquelle le citoyen aurait dû se présenter au service population** (= date mentionnée sur la convocation + 3 mois), la carte d'identité électronique en possession de l'intéressé est **annulée au fichier central des cartes d'identité** (code annulation 21). Si la carte d'identité à renouveler est déjà périmée au moment de son annulation, il convient d'utiliser le code annulation 31.



Avant annulation de sa carte, le citoyen doit toujours recevoir un dernier rappel de la commune mentionnant la date à laquelle la carte en sa possession sera annulée.

Sépulture: peut-on rassembler les restes mortels des concessions historiques comme pour les anciens combattants et victimes de guerre ?



La commune n'est pas censée toucher aux sépultures d'intérêt historique local IHL. **Il n'y a donc pas de nécessité de déplacer les défunts vers l'ossuaire.**

Une fois les sépultures reconnues d'intérêt historique local, il y a **une obligation de conservation et d'entretien pour les sépultures qui seront ainsi répertoriées**. Les titulaires ou bénéficiaires des concessions concernées seront avertis de l'obligation de conservation et d'entretien par le Collège communal ou l'organe compétent de la régie communale.

En cas de décès du titulaire et des bénéficiaires de la concession et en l'absence d'héritiers ou de personne intéressée, les sépultures sont conservées et entretenues par le gestionnaire public pendant trente ans (délai prorogeable).

Si la désaffectation est autorisée par le SPW, il n'est pas nécessaire de créer un ossuaire spécifique pour les personnes inhumées dans les SIHL.

<https://www.wallonie.be/fr/demarches/transmettre-les-renseignements-relatifs-aux-sepultures-dimportance-historique-locale>

Lorsqu'on ne trouve pas les personnes dans nos registres ni leur nom sur les sépultures, lors d'une exhumation que noter dans nos registres des exhumations ?

Il faut retrouver le plomb du cercueil. Si cela n'est pas possible, il faut noter « personne inconnue retrouvée dans l'emplacement » + référence de l'emplacement.

Pour rappel : les opérations d'exhumations doivent être reprises dans le registre des cimetières.

Quand doit-on demander l'autorisation au SPW ? Après plus de 3 sépultures à exhumer ? Y a-t-il une demande spécifique ou un document type à leur envoyer ?

Il faut demander l'autorisation du SPW en cas de réaffectation d'une parcelle, d'enlèvements de 3 sépultures contiguës ou pour l'enlèvement d'une sépulture d'avant 1945.

Base juridique = Art. L1232-21/1 : « En cas de désaffectation d'un ensemble de minimum trois sépultures concédées ou non concédées contiguës, un plan de situation et un plan d'aménagement interne sont transmis au service désigné par le Gouvernement qui rend son avis dans les quarante-cinq jours de la réception. »

Les informations sont disponibles sur le site du SPW :

<https://www.wallonie.be/fr/demarches/introduire-une-demande-denlevement-de-sepultures-anterieures-1945>

Les registres naissances, d'incinérations, des étoiles,... sont ils obligatoirement en version papier ou peut-on les numériser ?

Remarque générale : les registres sont numérisés car on peut utiliser Saphir pour établir le registre.

→ **Registre des cimetières**

On ne parle donc pas de « registre des inhumations », mais bien de « registre des cimetières ».

Les villes et communes wallonnes de langue française sont soumises légalement depuis 2010 à la **tenue d'un registre des leurs cimetières** : soit un registre papier, soit un registre informatique.

Le registre doit être lié à la cartographie du cimetière.

[L'arrêté du gouvernement wallon du 29 octobre 2009](#) définit le contenu du registre des cimetières.

En résumé :

- Le registre prend la forme d'une application informatique ou d'un registre papier.
- Le registre contient les informations suivantes:
 - le nom du cimetière;

- la date de création du cimetière et de ses extensions;
- et, le cas échéant:
- la date de cessation des inhumations et dispersions de cendres dans le cimetière;
- la date de fermeture du cimetière et le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture.

→ **Registre des crémations**

Il n'y a pas de registre légalement imposé des crémations. En pratique, notamment pour le suivi du paiement des honoraires des 2^e médecins, ou encore pour tenue de statistiques diverses et variées (évolution de la crémation, impact budgétaire pour honoraires des médecins, gestion des marchés publics 2^e médecin, etc.), on peut parfois trouver des registres de ce type dans certaines administrations communales. Mais **aucune législation ne l'impose aux gestionnaires locaux.**

C'est le **registre de suivi des cendres qui est obligatoire** (art. L1232-26, §3, alinéa 3).

L'Officier de l'état civil du lieu où sont conservées les cendres consigne un registre mentionnant les informations suivantes :

- nom, prénoms et adresse de la personne qui pourvoit aux funérailles ;
- lieu exact de conservation, d'inhumation ou de dispersion des cendres.

→ **Registre des concessions**

Il faut aussi un registre des concessions (art. L1232-8, §2, alinéa 4) :

Sont conservés au registre des concessions : l'envoi de la copie de l'acte ainsi que l'exécution du paiement dû pour le renouvellement ou l'absence de réponse du titulaire de la concession ou, s'il est décédé, de ses ayants droit.

→ **Registre des étoiles**

Il n'est pas obligatoire, mais laissé à l'appréciation du Collège communal, aucune valeur légale, juste symbolique pour les parents.

→ **Les registres des naissances, mariages, divorces et décès : dématérialisés depuis la mise en œuvre de la BAEC (art. 14 ancien Code civil).**

Peut-on faire des rappels aux étrangers qui n'ont plus leur titre de séjour en ordre et que faire après les rappels également ?

Depuis le 1^{er} octobre 2015, **les étrangers sont convoqués par leur commune de résidence en vue de renouveler leur carte électronique arrivant à échéance.** Ce système de convocation concerne **toutes les cartes électroniques pour étrangers à l'exception de celles attestant d'un séjour limité** ([Instructions générales relatives aux "cartes électroniques pour étrangers" et aux attestations d'immatriculation - Version du 22 décembre 2023 - Vanden Broele Connect](#)).

Si à la date mentionnée dans la convocation, l'étranger ne s'est pas présenté à sa commune en vue du renouvellement de sa carte électronique :

- **la commune lui envoie un rappel** dont un modèle figure en annexe des instructions générales (« annexe 2 »). Ledit rappel mentionne la date à laquelle la carte électronique sera périmée et perdra, par conséquent, toute validité.

- Si, suite à ce rappel, l'étranger ne s'est toujours pas présenté, la commune peut éventuellement lui adresser **un second rappel** dont un modèle figure en annexe des instructions générales (« annexe 3 »). Ce second rappel fera état du fait que l'étranger dépourvu d'une carte électronique valable s'expose à des sanctions pénales mais aussi et surtout à un bon nombre de complications dans le cadre de ses démarches administratives, financières ainsi que lors de ses déplacements à l'étranger.

Le fait que l'étranger ne réponde pas à la convocation et aux rappels est peut-être dû au fait qu'il ne réside plus à l'adresse à laquelle il est inscrit ou qu'il a quitté la Belgique. De ce fait, il est recommandé de réaliser une enquête afin de déterminer les raisons pour lesquelles il ne s'est pas présenté.

Si le séjour est limité ?

La loi ne prévoit **pas d'obligation pour les communes de convoquer les personnes** sous séjour limité quand leur carte vient à expiration. Les gens sont effectivement censés savoir que c'est à eux de faire les démarches avant expiration de leur carte avec les documents nécessaires..

Rien n'empêche une commune, si elle le veut, d'envoyer un courrier aux citoyens qui ont un séjour limité, mais cela voudrait dire que pour personnaliser chaque dossier, il faudrait regarder les conditions de séjour et l'inviter à se présenter avec son permis unique ou sa carte professionnelle, ou ses documents qui prouvent qu'il est étudiant, etc... ce qui me semble compliqué.

Pour les Ukrainiens, c'est différent : leur carte peut être automatiquement prolongée à partir du moment où il est décidé que la protection temporaire est renouvelée. Certaines communes ont pris l'initiative de le faire.

Lors d'une demande de regroupement familial, si la personne devient parent lors de cette demande, faut-il réaliser une nouvelle demande en ajoutant le nouveau-né?

Oui, si une demande (annexe 19ter) a été faite sur base d'un regroupement familial avec un époux, et que, au cours de la procédure, leur enfant naît, **il faudra faire une nouvelle demande** : donc nouvelle annexe 19ter et nouveau délai d'attente de 6 mois) s'ils veulent introduire une demande sur base de l'enfant.

Pour le renouvellement d'une carte A, lorsque l'OE nous demande de fournir un rapport récent de cohabitation effective avec un/des enfants, faut-il demander au CPAS de nous fournir ce document ou devons-nous contacter un agent de quartier afin de le réaliser ?

Il ne faut pas contacter le CPAS, sauf si l'OE demande une attestation de non émargement du CPAS (dans ce cas, il faut fournir ce document).

Si l'OE demande une enquête de cohabitation, oui on lance une enquête.

Lors d'un renouvellement d'une carte C, pouvons-nous directement confectionner une carte K ou devons-nous attendre confirmation de l'OE ?

La carte C a en effet été remplacée par la carte K.

Elle est renouvelée sans conditions. Le citoyen reçoit une invitation de la commune pour renouveler la carte.

Il ne fait pas avoir la confirmation de l'OE.

Lorsqu'un propriétaire souhaite introduire un dossier à la Justice de Paix en vue de l'expulsion de son locataire, quel(s) document(s) doit-il nous fournir pour pouvoir obtenir un certificat de domicile de ce dernier ?

La délivrance d'informations à des tiers est régie par l'**AR du 16 juillet 1992** (AR communication).

La demande doit répondre aux conditions suivantes :

- une demande par personne recherchée, sauf si la procédure engagée concerne plusieurs personnes.
- La demande doit être écrite et signée (contextualisée).
- La **disposition légale** en vertu de laquelle la demande est introduite doit être mentionnée.
- Si le demandeur a un accès au RN (ex : avocats), il doit justifier en quoi cet accès lui est insuffisant.



Avant de délivrer le document, **vous devez donc vérifier** :

- si les dispositions légales sont mentionnées,
- si la procédure légale invoquée est compatible avec la profession ou la qualité du demandeur,
- la nature des informations demandées correspond au motif pour lequel on demande le document.

Ici l'article 1344bis du Code judiciaire :

« Sous réserve des dispositions relatives aux baux à ferme, **toute demande en matière de louage de choses** peut être introduite par une requête écrite déposée au greffe de la justice de paix.

A peine de nullité, la requête contient:

1. l'indication des jour, mois et an;
2. les nom, prénom [...] et domicile du requérant;
3. les nom, prénom et domicile ou, à défaut du domicile, la résidence de la personne contre laquelle la demande est introduite;
4. l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
5. la signature du requérant ou de son avocat.

Un certificat de domicile de la personne mentionnée sous 3 est annexé à la requête. Il est délivré par l'administration communale. »

*La base légale renseignée, vous permettra donc de vérifier si la demande peut être satisfaite, car elle précise **le type d'information que vous pouvez fournir** dans ce contexte.*

Suite au courrier reçu de la Justice de Paix, nous devons supprimer la signature électronique sur la carte d'identité de la personne protégée. L'administrateur des biens et de la personne se plaint de

ne plus avoir accès au dossier médical de son épouse, au dossier contributions,... Y a-t-il une solution?

Dans son ordonnance, le juge doit expressément se prononcer sur la capacité de la personne protégée à réaliser (ou pas) un certain nombre d'actes. Parmi ceux-ci : la capacité de « signer ou de s'authentifier au moyen de la carte d'identité électronique ».

Si la décision du juge reprend que l'intéressé est incapable de signer ou s'authentifier à l'aide de la carte d'identité électronique : il y a lieu de **procéder à la révocation des certificats de la carte d'identité de la personne protégée**.

Si les certificats sont supprimés, l'Administrateur pourra accéder au dossier uniquement via une clé numérique.

Pour ce faire, il faut introduire une demande auprès d'un bureau d'enregistrement BOSA et prouver sa désignation (avec une copie du jugement).

Voici un lien avec quelques vidéos explicatives : <https://sma-help.bosa.belgium.be/fr/videos-pedagogiques>

Autre question :

Sur la fiche RN d'une personne adulte apparaissent toujours des données encodées au TI 111 et TI 113 qui se rapportent à des jugements de l'époque de leur minorité. Peut-on supprimer ces données qui ne sont plus d'actualité ? Si oui, comment ?

Il faut voir pourquoi à l'époque une information a été indiquée aux TI 111 et 113.

S'il s'agit simplement d'une info sur le domicile ou la garde d'un enfant mineur à l'époque, on imagine qu'avec la majorité, il n'y a plus aucune mesure et les infos peuvent être supprimées.

Pour cela, **on regarde au TI 111 l'origine de l'information** (Justice de Paix, Conseil de famille, etc...). Attention : si cela concerne des personnes protégées par décision d'un Juge de paix par exemple, il faut vérifier auprès de l'instance si la mesure est toujours d'actualité ou non.

Les actes d'état civil belges en néerlandais et/ou allemand, doivent-ils être traduits en français pour un mariage ? Si oui, par qui ?

Les actes de l'état civil belges établis dans une autre Région ne seront pas traduits car ils **peuvent être délivré dans la langue de la Région qui a besoin de cet acte au niveau de l'extrait**. La copie n'est pas obligatoire dans la majorité des cas, donc la question ne se pose pas dans le cadre d'un mariage.

Au moment où l'extrait est généré, la commune peut choisir la langue via Saphir.



Un acte étranger établi en néerlandais ou en allemand doit être traduit par un traducteur juré.

Quel recours les gens ont-ils s'ils ne sont pas d'accord avec un refus de l'ACEC ? Une Luxembourgeoise et un Sénégalais voudraient faire reconnaître leur mariage célébré au Sénégal. Ils me fournissent un acte de mariage non apostillé, et un certificat de mariage apostillé. Sur cette base, **l'ACEC refuse que**

l'acte soit transcrit en droit belge, car il faut un acte apostillé. Les intéressés m'opposent que le ministère sur place, et l'ambassade ici, ne veulent apostiller aucun autre document, et qu'une autre commune belge aurait enregistré le mariage sur la base du certificat... Quels recours ont-ils contre cette décision ?

Un certificat n'est pas un acte authentique. Il atteste "juste" que les personnes sont mariées mais notre Code de droit international privé prévoit que ce sont les **actes authentiques** qui permettent leur reconnaissance.

Il y a lieu de **rédiger un refus sur base de l'avis de l'ACEC afin que les intéressés puissent introduire un recours contre cette décision.**

Les avis de l'ACEC sont adressés à l'OEC. **Vous n'êtes pas obligés de les faire parvenir aux citoyens.**

Précisions

→ Depuis le 23 mars 2023 les actes en provenance du **Sénégal** peuvent être **apostillés**. Il ne faut plus passer par la légalisation ordinaire. **L'apostille doit provenir du pays.**

Selon les informations disponibles sur le site de la Convention Apostille :

« Les responsables du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur de la République du Sénégal, ci-après, sont désignés, à qualité, pour délivrer l'Apostille prévue à l'Article 3, alinéa premier.

Il s'agit du :

- Directeur des Affaires juridiques et consulaires ;
- Chef de la Division Chancellerie ;
- Chef du Bureau de l'Etat Civil. »

→ Pour respecter strictement le droit (Code de droit international privé) :

ART. 30. § 1er. Une décision judiciaire étrangère ou un acte authentique étranger doit être légalisé pour être produit en Belgique en intégralité ou en extrait, en original ou en copie.



Petit rappel

En cas de refus de reconnaissance d'un acte étranger, les citoyens disposent d'un droit de recours => art.31, § 4, alinéa 2 CoDIP : « *Un recours peut être introduit contre le refus ou la reconnaissance partielle devant le tribunal de la famille de l'arrondissement du domicile ou de la résidence habituelle des parties intéressées, conformément à la procédure visée à l'article 23.* »

Changement de nom en cas de mariage d'une personne étrangère en Belgique : peut-on faire ce changement de nom et sur quelle base ?

Notre **Code de droit international privé** stipule que les conditions de validité du mariage sont régies, pour chacun des époux, par **le droit de l'Etat dont il a la nationalité au moment de la célébration du mariage** (article 46).

Si vous ne connaissez pas les dispositions en vigueur dans le pays concerné, vous pouvez réclamer un extrait de la législation étrangère (un **certificat de coutume**). Ce document, obtenu auprès du consulat ou de l'ambassade du pays étranger en Belgique, contient des informations en ce qui concerne notamment :

- la condition d'âge ;
- les consentements requis ;
- l'(in)existence de délai de viduité ;
- **la détermination du nom marital.**

Certains postes diplomatiques refusent de délivrer ce certificat de coutume et il appartient alors à l'officier de l'état civil d'effectuer des recherches pour trouver la législation applicable.

Le module « informations pays » sur OrangeConnect est une bonne source d'informations à cet égard : [Informations pays - Vanden Broele Connect](#)

Par exemple, dans certains pays, la femme prend automatiquement le nom de son mari lorsqu'elle se marie. Dans d'autres pays, le changement de nom résulte d'un choix : la personne a la possibilité de changer de nom.

Un modèle de déclaration de nom après le mariage est disponible sur OrangeConnect :

<https://www.vandenbroeleconnect.be/contenu/mod%C3%A8les/detail/74310493363243959/declaration-de-nom-apres-le-mariage>

L'acte de mariage indiquera le nom après le mariage :

ÉPOUX/ÉPOUSE 1

- ☐ Titre nobiliaire :
- Nom :
- Prénoms :
- Date de naissance :
- Lieu de naissance :
- ☐ Nom après le mariage :
- ☐ Prénoms après le mariage :

ÉPOUX/ÉPOUSE 2

- ☐ Titre nobiliaire :
- Nom :
- Prénoms :
- Date de naissance :
- Lieu de naissance :
- ☐ Nom après le mariage :
- ☐ Prénoms après le mariage :

Un détective privé d'une compagnie d'assurance nous demande des renseignements privés relatifs à l'un de nos citoyens. Pouvons-nous lui communiquer ces informations ? Il cite l'article 3 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 mentionné par la compagnie d'assurance...

Précisions : l'arrêté royal du 16 juillet 1992 dont il est question concerne la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers.

L'article 3 de cet AR indique tout personne, tout organisme public ou privé peut obtenir, sur demande écrite et signée, un extrait des registres ou un certificat établi d'après ces registres concernant un habitant de la commune **lorsque la délivrance de ces documents est prévue ou**

autorisé par ou en vertu de la loi. Le demandeur doit fournir **la base légale précise** qui lui permet de d'obtenir l'information. A défaut de disposition légale justificative, les communes ne peuvent pas communiquer à des tiers des informations (extraits ou certificats) tirées de leurs registres de la population.



Problème : ici, la demande n'émane pas de la compagnie d'assurance, mais d'un **détective privé mandaté par la compagnie d'assurance**. Or un détective privé ne peut pas faire valoir un mandat de son client pour demander des informations relatives à d'autres personnes (cette précision provient du site : [Communication des informations mentionnées dans les registres - Population - Direction générale Identité et Affaires citoyennes](#)).

C'est la compagnie d'assurance qui peut demander ces informations, à condition de fournir une base juridique précise pour justifier cette demande (mentionner l'article 3 de l'AR du 16 juillet 1992 ne suffit pas).

Concernant Best Address, quelles communes l'utilisent et comment ?

Plus d'informations ici : [FOCUS - BeSt Address et ICAR : quel impact pour les communes ? - Vanden Broele Connect](#)

A noter aussi : il existe un site internet géré par l'Union européenne qui reprend pays par pays les modèles d'actes d'état civil délivrés par ces pays : Repository of most commonly used public documents - Internal Market Information System - European Commission